

Số: /TTr-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; công trình, dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xét Công văn số 2027/STNMT-QLĐĐ ngày 12/6/2024, Công văn số 2187/STNMT-QLĐĐ ngày 21/6/2024 và Công văn số 2259/STNMT-QLĐĐ ngày 26/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất trong năm 2024, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa;

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 62 và điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023. Qua rà soát, báo cáo của UBND các huyện, thị xã có phát sinh một số dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa do mới được phân bổ vốn hoặc thẩm định dự án đầu tư. Ngày 19/6/2024, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; công trình, dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai:

Bổ sung danh mục 19 công trình, dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi trong năm 2024 là 86,20 héc ta.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

2. Điều chỉnh nội dung của 12 công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2024 tại Phụ lục I Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh.

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

Lý do điều chỉnh: Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với dự án; điều chỉnh hướng tuyến của dự án; đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ có thay đổi về tên gọi, diện tích, địa điểm thực hiện dự án.

3. Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa:

3.1. Về quy định trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa:

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ quy định về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

“Điều 68a. Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư

1. Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

4. Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

5. Cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa sang mục đích khác chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; không chịu trách nhiệm về những nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.”

3.2. Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với 03 công trình, dự án với tổng diện tích 0,44 ha. Cụ thể:

a) Dự án Trạm biến áp 110 kV Buôn Đôn và đầu nối, hạng mục: Hướng tuyến đường dây 35 kV và 22 kV đầu nối sau Trạm biến áp 110 kV Buôn Đôn:

- Dự án sử dụng 0,006 ha đất trồng lúa nước còn lại.
- Về chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án được Tổng công ty điện lực Miền trung phê duyệt Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 8502/QĐ-EVNCPC ngày 06/10/2021.
- Về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Buôn Đôn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 và Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 03/02/2023. Dự án đã được đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Buôn Đôn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 và Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 20/11/2023.
- Phương án sử dụng tầng đất mặt: Dự án sử dụng đất trồng lúa nước còn lại (không phải là đất chuyên trồng lúa) do đó không phải lập phương án sử dụng tầng đất mặt.

- Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường: Dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường.

b) Dự án Nhà máy sản xuất bê tông, gạch không nung và cấu kiện bê tông Long Phát:

- Dự án sử dụng 0,35 ha đất trồng lúa nước còn lại.
- Về chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 08/9/2023.
- Về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ea Súp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/9/2022. Dự án đã được đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Súp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2024.
- Phương án sử dụng tầng đất mặt: Dự án sử dụng đất trồng lúa nước còn lại (không phải là đất chuyên trồng lúa) do đó không phải lập phương án sử dụng tầng đất mặt.

- Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường: Dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường.

c) Dự án Trạm biến áp 110 Kv Krông Bông và đầu nối:

- Dự án sử dụng 0,08 ha đất chuyên trồng lúa nước.

- Về chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án được Tổng công ty điện lực Miền trung phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3052/QĐ-EVNCPC ngày 02/5/2018.

- Về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Krông Bông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 24/5/2022. Dự án đã được đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Bông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

- Phương án sử dụng tầng đất mặt: Dự án được ban Quản lý dự án lưới điện Miền trung lập Phương án sử dụng đất ngày 02/6/2021.

- Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 12/10/2017. *(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)*

4. Kiến nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; công trình, dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh như đã nêu trên *(có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (để biết);
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, XD;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, NNMT (TLC-07b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiên Văn